员工餐补平台服务合同 1

合同编号：TXZH（服务）2024002 2

甲方：泰峡智慧能源有限责任公司 3

乙方：4

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就员工餐补平台服务事项协商一致，订立本合同。 5

一、服务内容 6

1、甲方每月通过乙方餐补平台向员工发放定额餐补，甲方员工通过美团外卖、美团/叮咚买菜、盒马生鲜、京东到家/小象超市/京东生鲜APP使用外卖订餐等餐饮服务。 7

二、合同期限 8

1、本合同期限为：合同签订之日起至甲方根据公司情况自行确定终止日期。9

三、合同价款及支付 10

1、本合同含税合同总价：甲方充值累计合计金额，乙方开具增值税普通发票，税率（免税）若因国家政策变动导致税率变动，保持不含税金额不变税率按国家政策执行。 11

2、合同价款的支付 12

2.1甲方按照公司标准向乙方平台应用进行充值。13

3、特别说明 14

3.1每次付款后3个工作日内乙方向甲方提供符合税务要求的增值税普通发票，税率（免税）； 15

3.2因乙方票据不合规的问题造成的任何后果均由乙方承担。16

四、双方责任和义务 17

1、甲方责任和义务 18

1.1甲方及时提供明确且合理的业务需求，配合乙方完成合作项目的设定；19

1.2甲方安排专人配合乙方开展工作，及时协调与员工和企业相关部门的沟通，甲方指定联系人，姓名【朴海东】电话【13681122631】邮箱【piaohaidong@ctg-energy.com】以便乙方安全移交服务凭证及发送电子发票等事宜； 20

1.3确保平台上甲方的所有信息均真实有效；21

1.4甲方除为员工福利、激励或其他双方共同确认的目的外，不得将本合同及合同议所涉 22

服务条款所获服务凭证用于其他用途，否则乙方有权对甲方的相关行为进行限制；1

1.5甲方员工如在乙方平台应用或其他应用购买本合同内容以外的商品、服务等行为属于员工个人行为，和甲方无关，乙方不得因此额外向甲方提出付款、索赔等要求。2

2、乙方责任和义务3

2.1乙方负责提供员工使用手册等相关资料供甲方及甲方员工便捷使用平台；4

2.2乙方负责平台的日常维护与升级；5

2.3乙方向甲方按时提供符合本合同及合同附件、补充协议中约定的服务；无论所约定的服务由乙方直接或者间接（代为采购产品或服务）提供，乙方均保证各项配套的服务、提供的物品、资料均符合本合同约定；6

2.4乙方保证所约定服务中通过平台提供的第三方服务、物品或者资料的及时配送；7

2.5乙方指派专人同甲方进行联系，及时解决甲方在使用平台过程中遇到的问题.8

五、知识产权9

1、双方同意，根据本合同条款，在甲方最终付清全部款额后，乙方向甲方提交相关结论资料和文件、设计、计算机程序、数据、计算机文件和其他形式资料，上述资料作为乙方服务的组成部分和劳动成果，乙方对这些资料的著作权保留所有权利。乙方向甲方授予免收使用费、非专有、不可转让、在内部使用的许可。甲方有权持有并在授权的范围内使用这些资料，但不得任意转让和许可他人使用。10

2、本合同的任何约定，均不应视为允许甲方在未经乙方事先书面同意的情况下，向其子公司、关联公司或第三方披露、让其接触、分许可、反汇编、反编译、反向工程、修改或转让乙方的任何资料 。11

六、保密条款12

1、保密信息指在本合同签订过程中和履行服务期间，甲乙双方相互间获得的具有商业价值且不为外人知悉的软件、报告、财务数据其他数据、记录、格式、工具、产品、服务、方法、现在和将来的研究、技术知识、营销计划、商业秘密及其他资料，无论是有形的还是无形的，无论是否储存、编译，以物理、电子、图形、书面或是以现在已知或日后发明的方式记录的。13

2、保密信息包括但不限于如下记录和信息及双方信息：14

2.1已被称为“专有”或“保密”；15

2.2双方采取一定保密措施的；16

2.3其保密性质已告知对方的；17

2.4由于其特点和性质，常人在同样情况下，会将该等信息作为保密信息对待。[1]

3、尽管有前述规定，保密信息不包括以下信息：[2]

3.1应法律或其他政府规定的要求公开的信息；[3]

3.2并非因收受方的错误行为或违约而为公众所知的信息；[4]

3.3获得方并非得益于另一方保密信息而独立开发的信息；[5]

3.4从无保密义务的第三方处获取的信息。[6]

4、甲乙双方同意，在任何时候都以各方保护自身的专有资料和保密资料相同的方式保护另一方的保密信息，在任何情况下都不得低于合理的谨慎标准。未经另一方允许，任何一方不得使用或向任何第三人披露另一方的保密信息，根据本合同向需要知晓的服务提供方或本方雇员披露的除外。[7]

七、不可抗力[8]

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件（不可抗力事件指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件，此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、及其它自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争、黑客攻击、电信部门技术管制以及政府部门的作为及不作为）影响而未能履行其在本合同项下的全部或部分义务，在上述情况发生之后10日内书面通知对方，则上述无法履行应不被视为违约；合同适用的履行期应予延长，但仅应延长至相当于该情况存在的期间。如该不可抗力造成合同实际履行不能或失去意义，双方均有权宣布解除合同。[9]

八、反商业贿赂条款[10]

1、任何一方保证不向另一方及与本合作有关的任何第三方的雇员或管理、工作人员，直接或间接，在账外暗中支付任何佣金、报酬或给予回扣，或者提供任何礼品或款待，亦不向另一方及与本合作有关的任何第三方雇员或管理、工作人员就上述事项达成任何安排。[11]

九、违约和争议[12]

1、违约[13]

1.1甲乙双方未经对方许可，擅自向有关单位泄露与公司有关的信息资料；一经核实，甲乙双方有权要求泄露方承担相应经济赔偿责任。[14]

2、争议解决[15]

甲乙双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成时，则向公司所在地具有管辖权的法院提起诉讼。[16]

十、其它

1、本合同自甲、乙双方法人代表（或委托代理人）签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2、本合同如有未尽事宜，经甲乙双方协商同意可签订补充协议共同遵守。

3、甲乙双方完成合同全部义务后，本合同即告终止。

4、合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

5、由法律法规调整、不可抗力及合同双方以外原因导致合同不能继续履行的，甲乙双方应签订终止协议，或终止本合同。

6、本合同的相关附件（见后）均为本合同不可分割的一部分；同时，甲方的询价文件、乙方的报价文件、承诺以及相关法律规范等均将成为合同的一部分，具有与合同正文同等的法律效力。

7、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：泰峡智慧能源有限责任公司	乙方：
法定代表人：	法定代表人：
或委托代表人：（附委托书）	或委托代表人：（附委托书）

签订日期：　　年　　月　　日